

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2024-특정-19
분야 이해충돌 방지
제목 겸직 신청 및 허가 관리업무 미흡
소관본부 ◀본부
소관부서 ●부
내용

1. 업무개요

●부는 「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 “인사 제도의 연구·개선에 관한 업무”, “직원 인사관리”, “근태 및 복무관리” 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공기관운영법」 제37조, 「한국마사회 정관」 제11조 에 따르면, 우리 회 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 회장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조¹⁾에서 정하고 있으며, 비영리 업무에 대한 허가 대상 여부 판단기준 및 허가절차 등에 대한 세부사항은 우리 회 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준」²⁾(이하 “겸직허가 등 기준”이라 한다)에서 정하고 있다.

1) 「공공기관운영법 시행령」 제25조의 준용규정 및 우리 회 정관 제11조에 따르면 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」에서 정한 바에 따른다.

2) ●부-2203('22.7.30. : 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준」 개정·시행(안)」)

겸직허가 등 기준에 따르면, 「국가공무원 복무규정」 제25조의 금지요건에 해당하지 않는 업무로서, 종사(겸직) 기간이 1월을 초과하는 경우는 ●부에 겸직허가를 요청하고 감사를 경유하여 회장 승인을 받아야 한다. 종사기간이 1월을 초과하지 않는 경우라도 월3회 또는 월6시간을 초과하는 경우는 감사를 경유하여 회장승인을 받아야 하고, 월3회 또는 월6시간을 초과하지 않는 경우에 한하여 상사승인만으로 종사할 수 있도록 하고 있다.

또한, 겸직허가 요청은 상하반기 각 1회(매년 1~2월 중, 7~8월 중) 기간 내에 하는 것이 원칙이나, 부득이한 경우 겸직 시작일로부터 최소 2주전 요청하도록 하고 있다.

한편, 과도하게 높은 겸직수익을 얻는 경우는 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우에 해당하므로, 연간 수령 한도 1,380만원을 초과하는 경우는 겸직심사위원회에 부의하도록 하고 있다.

따라서, ●부는 1월을 초과하는 겸직임에도 허가 절차를 거치지 않고 종사하거나, 정기 허가 요청 기간 외에 발생한 겸직 수요라고 하여 외부강의 신고절차만을 거치고 종사하는 사례가 없도록 하고, 월3회 또는 월6시간을 초과하는 업무임에도³⁾ 회장승인 없이 상사승인만을 받고 종사하거나, 겸직심사위원회 심의 결과 승인을 받지 않았음에도 연간 보수한도를 초과하는 사례가 없도록 관리를 철저히 할 필요성이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

3) 겸직허가 대상 이외인 경우를 말함.

●부는 ○부 소속 E 선임위원이 월3회 및 월6시간을 초과한 외부강의를, 겸직허가나 외부강의 회장승인 없이 부장승인만을 득하고 함으로써 437만원에 달하는 겸직보수를 수령한 사실, 허가를 받지 않고 출강함에 따라 받은 사례금을 포함하면 2024. 9. 4.까지 강의를 통하여 수령한 사례금만 1,529만원으로 겸직심사위원회 심의 결과에 따른 승인이 없음에도 연간 보수한도를 초과한 사실을 확인하여 감사실로 보고하였다.

【표17】 E 선임위원이 허가·회장승인 없이 출강한 내역

출강 대상기관	출강일자	강의시간(시간)	사례금(원)
◆◆원	2024. 2.29.	3	450,000
	2024. 3.18.	5	560,000
	2024. 3.19.	7	560,000
	2024. 3.20.	7	600,000
	2024. 3.25.	7	560,000
	2024. 3.26.	7	560,000
	소계	36	3,290,000
□□원	2024. 3.07.	6	600,000
	2024. 3.13.	4	480,000
	소계	8	1,010,000
총계		46	4,370,000

• ●부 제출자료 재구성

겸직허가를 받지 않은 이유 및 연간 보수한도를 초과한 이유에 대하여 E 선임위원은 ① 겸직허가 등 기준 내용을 자신이 인지하지 못한 부분이 있으며, ② ●부에서 승인 신청을 접수하면서 허가 대상임을 알려주지 않고 단순 승인한 부분도 아쉽다고 하였고, 연간 보수 한도에 대하여는 ③ 겸직허가 등 기준이 명확하지 않은 측면이 있다고 진술하였다. 구체적 진술내용은 아래 【표 18】와 같다.

【표18】 주요 소명 내용

- ☐ 겸직허가를 분기별로 받고 있기 때문에 신청기간 외의 사항은 건별로 신청을 하면 되는 것이라고 생각했음. 불가피한 경우 2주 전에 신청하여야 한다는 것은 처음 보는 것 같음.
- ☐ ●부에 개별 강의신청을 했을 때 문제가 있으면 허가를 받으라고 안내를 해주든지 했으면 하는 아쉬움이 있음.
- ☐ 겸직보수 연간한도인 1,380만원이 지급액 기준인지 수령액 기준인지 명확하지 않으므로 따져봐야 할 것 같음. 세금을 제하고 수령한 금액 기준으로 계산을 했기 때문에 초과가 되지 않는다고 판단한 것임.

• 관련자 소명 내용 발췌·재구성

위와 같은 소명을 E 선임위원의 준수 의무 위반 여부나 정도의 판단에 반영할지 여부는 별론으로 하더라도, ●부에서 겸직 허가 및 외부강의 승인업무를 함에 있어 관련 기준을 명확하게 하여 임직원을 대상으로 적극적으로 안내하고, 허가나 회장승인 사항인 경우임에도 부장승인만으로 신청한 경우 등 규정에 정한 절차와는 다르게 신청하는 경우에는 지침에 합당한 절차를 따르도록 안내할 경우, 기준에 대한 오인이나 부지로 인한 위반사례를 예방하는 효과가 있을 것이라는 취지는 일부 받아들일 필요성이 있는 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견 및 검토결과

●부는 매 분기별 겸직허가 신청접수를 받을 때마다 겸직허가 등 기준을 ① 전 부서에 협조전으로 발송, ② 게시판에 공지, ③ ESS 겸직·외부강의 신청 메뉴에 동 기준 게시 등의 방법으로 공지하고 있을 뿐만 아니라, 반기별 ‘겸직 및 외부강의 등 현황 점검 결과 통보’ 문서를 전 부서에 시달하는 등 다양한 수단으로 여러 차례 강조하여 안내하고 있으며, 궁금한 사항은 언제든지 담당 직원에게 문의를 통하여 확인할 수도 있는 만큼 기준에 대한 안내가 부족하지는 않았다고 하

였다.

다만, 외부강의는 '본인신청 → 상사승인 → 관리부서승인'의 절차가 있으나, 현재 ESS 시스템상 관리부서승인 건이 올라와도 담당자에게 알림이 표출되지 않으므로 적시에 확인 및 필요시 출강 이전에 반려하지 못하는 문제가 있어, ESS 시스템 보완을 추진하고 있다고 하였다.

부서 의견에 대하여 판단컨대, 검직허가 등 기준을 여러 수단으로 안내하고 있는 점은 인정할 수 있는 것으로 보이므로 별도의 처분 없이 부서 자율적으로 추진해 나가도록 하는 것이 적절한 것으로 보인다.

다만, 규정의 오인이나 부지로 인하여 검직허가 사항을 외부강의 신고로 신청하거나 회장승인 대상 외부강의를 관리자 승인으로 신청하는 경우 등이 발생하지 않도록 보다 철저한 예방노력을 기울일 필요성이 있는 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

●부는 검직 및 외부강의 신고제도를 운영함에 있어, 검직 허가 사항을 외부강의로 신청하는 등 지침에 맞지 않는 신청사례의 경우에는 지침에 합당한 절차를 거치도록 안내하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**